

1521158-66.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251790/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 27428829 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2251790 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMAURI VALERIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521158-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521158-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251790/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 27428829 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2251790 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMAURI VALERIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de AMAURI VALÉRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, afirmando 14 de setembro de 2022, por volta de 15h16min, na Rua Major Ângelo Zanchi, nº 371, Penha, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 2,5m (dois metros e meio) de fios elétricos, avaliados em R\$ 20,00 (vinte reais); 01 (uma) luminária, avaliada em R\$ 40,00 (quarenta reais); 01 (um) batente metálico de janela, avaliado em R\$ 30,00 (trinta reais); e 01 (uma)

câmera de vídeo de segurança, avaliada em R\$ 90,00 (noventa reais), bens pertencentes à Andrea Morelli.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, na data dos fatos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado se dirigiu ao galpão desativado em que funcionava um buffet de propriedade da vítima e, lá chegando, aproveitando-se que o portão de acesso ao imóvel já se encontrava arrombado em virtude de crime anterior, acessou suas dependências, de onde subtraiu fios elétricos, uma luminária, um batente metálico e uma câmera de vídeo. Ocorre que um transeunte não identificado presenciou o delito e acionou policiais militares que patrulhavam a região. Ato contínuo, os policiais rumaram para o local indicado pelo popular, ocasião em que encontraram o denunciado, andando em via pública carregando um pano com alguns objetos ("trouxa") e um pedaço de metal, próximo ao local do crime, mais precisamente na altura no nº 420, da Rua Major Angelo Zanchi, e decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontram em posse de AMAURI, dentro de um pano que funcionava como trouxa, os objetos anteriormente por ele subtraídos. Indagado, o denunciado confessou o crime e indicou aos policiais o local da subtração, pelo que lhe foi dada voz de prisão, encaminhando-o, na sequência, à delegacia de polícia.

A denúncia foi recebida, o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

A testemunha de acusação, Bruno Renan Nunes, , em sede inquisitiva, disse que na data dos fatos, por volta das 15h16min, encontrava-se em patrulhamento pela Rua Major Angelo Zanchi, Penha, nesta Capital, quando um motorista de qualificação não anotada solicitou a ajuda da viatura. Referido motorista informou que havia dois indivíduos subtraindo objetos num estabelecimento ("Buffet") situado no n. 371 daquela via. O solicitante ainda informou que no período da manhã já tinha presenciado a prática de furto no local, bem como comunicado os fatos na base da Polícia Militar. Assim, o depoente e seu colega de farda, SD PM Renan, partiram com a viatura e, logo à frente, avistaram um indivíduo caminhando pela via pública, carregando um pano com alguns objetos ("trouxa") e um pedaço de metal. Tal indivíduo foi abordado, na altura do n. 420 da Rua Major Angelo Zanchi. O abordado foi identificado como Amauri Valério de Oliveira Junior. No interior do pano ("trouxa") havia diversos fios; uma luminária e uma câmera de segurança; o pedaço de metal tratava-se de um batente de alumínio, para instalação de cortina.

Indagado, Amauri confirmou que havia subtraído aqueles objetos do "Buffet" situado n. 371; alegou ainda que pretendia vender aqueles objetos para consumir "crack".

Amauri não disse se estava ou não acompanhado. O depoente e seu colega de farda retornaram ao estabelecimento, acompanhados de Amauri. Foi possível perceber que o portão do imóvel estava arrombado. Uma porta que dá acesso ao salão de festas estava entreaberta e não tinha sinais de arrombamento. Amauri apontou os locais de onde

havia subtraído os objetos que trazia consigo. Desse modo, foi dada voz de prisão a Amauri, o qual foi encaminhado à delegacia. Foi necessário o emprego de algemas, em razão do risco de fuga e também para preservar a integridade do preso e dos policiais militares. O depoente e seu colega de farda não chegaram a avistar o segundo indivíduo que estaria acompanhando Amauri. Por intermédio de um cartaz existente no local, foi obtido o telefone da proprietária do estabelecimento (sr^a Andrea, tel. 11 94146-8001), a qual informou que não poderia comparecer neste momento, porém sua filha estaria a caminho da delegacia para representá-la. Por fim, o depoente informa que, no dia 12/09/2022, por volta das 14h, também foi acionado via Copom, junto com o SD Renan, para atendimento de ocorrência de furto no local dos fatos, porém, ali chegando, não avistaram ninguém”.

AMAURI VALÉRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, em seu interrogatório na fase policial, manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação, necessário atentar-se ao princípio da insignificância.

Conforme se verifica dos autos, trata-se de furto, de fios elétricos, uma luminária, um batente metálico de janela e uma câmera de vídeo de segurança, avaliados no total em R\$ 180,00.

Sucede que, embora formalmente típica a conduta, em termos materiais é claramente atípica, desprovida de periculosidade social e, portanto, abarcada pelo princípio da bagatela.

Como determina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mínima ofensividade da conduta, bem como da lesão provocada ao bem jurídico, no caso, somadas ao reduzido grau de reprovabilidade da ação e à inexistente periculosidade do comportamento autorizam a aplicação do princípio ora mencionado.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente. 2. Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material). (...)” (STJ - RHC: 50372 SP 2014/0199072-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).

A aplicação da lei penal, ao caso, se mostra deveras desproporcional.

É esse o entendimento do eminente Ministro Celso de Mello no voto do HC 137.290/MG, o qual reproduzo abaixo: “Busca-se, na presente impetração, a aplicação do princípio da insignificância, em ordem a reconhecer-se a ausência de tipicidade penal da conduta atribuída à paciente em questão. Entendo que se impõe a concessão da ordem de “habeas corpus”, eis que o comportamento imputado à paciente subsume-se, claramente, à noção de fato insignificante, não se podendo invocar, para o efeito de descaracterizar a aplicação do princípio da insignificância, a afirmação de que a autora do fato revelaria “propensão para a prática de delitos”. Vê-se, portanto, que se trata de mera tentativa de subtração patrimonial, sem qualquer violência física ou moral à pessoa dos empregados do supermercado (que pertence a uma sociedade empresária). Comparo esse fato insignificante com aqueles eventos divulgados pelos meios de comunicação social que noticiam condenações ou investigações penais contra poderosos empresários e altas autoridades da República, supostamente envolvidos em delitos gravíssimos, configuradores de macrodelinquência governamental, de que resultou o desvio criminoso ou a ilegítima apropriação de centenas de milhões de reais e, até mesmo, de dólares!!! O caso ora em exame tentativa de furto de bens avaliados em R\$ 42,00 permite-me relembrar a

jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. Ou, em outras palavras, o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." De minimis non curat praetor". Vê-se, daí, que o princípio da insignificância que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. Se é certo, de outro lado, que o princípio da insignificância qualifica-se como fator de descaracterização material da tipicidade penal, não é menos exato que a existência, contra a paciente, de procedimento penal de que ainda não resultou condenação criminal transitada em julgado não basta, só por si, para afastar o reconhecimento, na espécie, do denominado "delito de bagatela". Com efeito, essa circunstância ausência de condenação penal transitada em julgado impede que se reconheça, em desfavor da ora paciente, a ocorrência de maus antecedentes, não se justificando, portanto, o entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância em função de referida paciente demonstrar "sua propensão para a prática de delitos". Tenho para mim, na linha de diversas decisões que já proferi nesta Suprema Corte (RTJ 136/627 RTJ 139/885, v.g.), que a mera sujeição de alguém a simples investigações policiais ou a perseguições criminais ainda em curso não basta, só por si ante a inexistência de condenação penal transitada em julgado, para justificar o reconhecimento de que o réu não possui bons antecedentes. Na realidade, a simples existência de situações processuais ainda não definidas revela-se insuficiente para legitimar a formulação de juízo de desvalor, quanto à "vita anteacta", referente ao acusado que não sofreu condenação penal irrecorrível. O ato judicial que analise a possibilidade de aplicação do postulado da insignificância, por isso mesmo, não poderá emprestar relevo jurídico-legal a circunstâncias que meramente evidenciem haver sido (ou estar sendo) o réu submetido a procedimento penal-persecutório, sem que deste haja resultado, com definitivo trânsito em julgado, qualquer condenação de índole penal. A submissão de uma pessoa a perseguições criminais de que não haja derivado, em caráter definitivo, qualquer título penal condenatório não se reveste de suficiente idoneidade jurídica para justificar ou legitimar a recusa de incidência do princípio da insignificância. Tolerar-se o contrário implicaria admitir grave e inaceitável lesão à cláusula constitucional que consagra a presunção "juris tantum" de inocência dos réus ou dos indiciados em geral (CF, art. 5º, LVII). A doutrina penal, pronunciando-se a respeito do tema ora em exame, rejeita a possibilidade de formulação de um juízo negativo de maus antecedentes com fundamento em situações de absoluta neutralidade condenatória, que só evidenciem a existência de simples "persecutio criminis", sem qualquer e definitivo pronunciamento jurisdicional contra o acusado [...]. Irrelevante, com isso, o prejuízo ao titular do direito patrimonial, uma vez que o galpão estava desativado, conforme exposto na denúncia, sendo de rigor o reconhecimento da atipicidade material da conduta, cujo resultado gerado apresenta desvalor mínimo.

Sendo assim, não havendo lesão substancial à propriedade, o ocorrido exclui-se da esfera de aplicação do Direito Penal, resguardado apenas aos casos de dano grave ao bem jurídico tutelado, aplicando-se, deste modo, na hipótese, o princípio da

insignificância.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória AMAURI VALÉRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA